

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 275/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายสถิตย์ สุดสกล

โจทก์

นายสว่าง บัวจันทร์

จำเลย

นายสว่าง บัวจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาโปรดอนุญาต
ให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสถิตย์สุดสกลผู้เสียหายร้องขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
วรรคแรก จำคุก 4 ปี ให้ยกฟ้องในข้อหาอื่น ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเหตุจำเป็นจะให้ประกันตัว
ระหว่างอุทธรณ์

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 500,000 บาท
(อันดับ 22)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยมีประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยมีประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ